

Topic - नागरिकता [Citizenship] → भाग-2 → Article (5-11)

→ भारत में एकल नागरिकता [Single Citizenship]

→ प्रेरित → ब्रिटेन के संविधान से - Inspired by - UK Constitution.

पाँच प्रकार [Five types]

1) जन्म से [By birth] → किसी व्यक्ति का जन्म 26 Jan 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो। A person born in India on or after 26 Jan 1950.

अपवाद → विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे।
Children born in India of foreign diplomats.

2) शत्रु के अधीन किसी भू-भाग पर जन्मे बच्चे।
Children born on any territory under enemy.

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 → जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।

Citizenship Amendment Act 1986 - For citizenship by birth either of his parents is an Indian.

2) वंश परम्परा [By Descent] → विदेश में किसी का जन्म 26 Jan 1950 उसके बाद हुआ हो।

→ Someone born abroad on or after January 26, 1950

→ जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो

नागरिकता संशोधन अधिनियम-1992 [Citizenship Amendment Act]

→ माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान [Provision of citizenship of India to children born abroad on the basis of citizenship of mother.

Note-1. 3 Dec 2004 के भारत के बाहर जन्मे बच्चों को वंश परम्परा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जायेगी। [Children born outside India after December 3, 2004 will not be given citizenship on the basis of by descent.

2. जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना आवश्यक है। [Must be registered with Indian Consulate within 1 year of birth.

3) पंजीकरण के आधार पर नागरिकता → By Registration.

- ↳ पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5-7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। [A person who has resided in India for 5-7 years from the date of application for registration.]
- ↳ ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परन्तु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। [A person born in India but residing out side India.]
- ↳ विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। [Foreign woman who is married or about to marry an Indian.]
- ↳ राष्ट्रमण्डल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार में की नौकरी करते हैं। [Such Citizenship of Commonwealth Countries who live in India or do the job of the Government of India.]

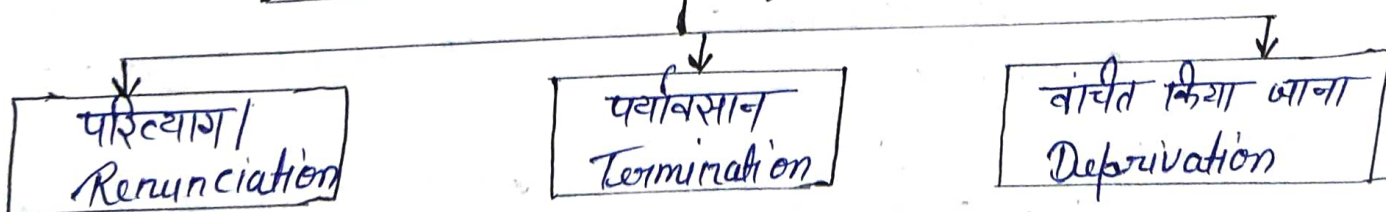
4) देशीयकरण / By Naturalization → कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो 10+ वर्ष = 11

[Any foreigner who voluntarily wants to acquire the citizenship of India.]

↳ संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक को अच्छे जानते।

5) भूमि अधिग्रहण द्वारा → By Acquisition of land → भारत सरकार द्वारा किसी नए भू-भाग को अधिग्रहित कर भारत में विलय कर लिया हो। [Government of India acquired any new territory and merged it with India.]

नागरिकता का अन्त / End of citizenship



1) वंचित किया जाना / Deprivation.

- ↳ संविधान के प्रति अविश्वास दिखाना.
[On showing disloyalty to the Constitution]
- ↳ युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर
- ↳ पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।
- ↳ लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर।
- ↳ किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर

संविधान में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान [Provision relation to citizenship in the Constitution]

Article → 5 → संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता के बारे में।
[Regarding Citizenship at the Commencement of the Constitution]

Article → 6 → पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति — 19 July 1948
[Person coming to India from Pakistan]

Article - 7 → भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति
[Person going from India to Pakistan]

Article - 8 → भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार
[Rights of Citizenship of certain person of Indian origin residing outside India]

Article - 9 → यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय स्वतः समाप्त हो जाती है। [If a person voluntarily accepts the citizenship of a foreigner then his Indian automatically ends.]

Article - 10 → किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। [Citizenship of a person can be taken by Parliamentary law]

Article-10 → संसद को नागरिकता से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार है। [Parliament has the right to make laws related to citizenship]

Note → राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [National population Register]

- * केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।